

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△ △ △ (△△△)	처분요구일자	2016. 9.28.	회신기일	2017. 3.27.

△ △ △

(신분상 징계 및 주의, 행정상 권고)

제 목 퇴직급여충당금 운용 부적정
관 계 기 관 △ △ △
내 용

1. 현황(퇴직급여충당금 적립금 사용현황)

(단위: 천 원)

연도	퇴직급여 충당 적립금 사용 현황			퇴직급여 충당금 사용 후 후속조치 현황			입출금차액		자금활용시 일반회계 통장잔액	비고
	일자	사용액 (A)	사용내용	일자	입금액 (B)	사용내용	금액차이 (A-B)	금액차이 사유		
계		60,011,120			51,592,144		8,419,006			A=B+C
2011	09.16.	2,000,000	이자수입 증대 정기예금 운용(3개월)	12.19.	2,000,000	정기예금 만료에 따른 자금 회수	-			
	12.19.	2,015,692	이자수입 증대 정기예금 운용(3개월)	2012 03.28.	2,015,692	정기예금 만료에 따른 자금 회수	-			
2012	01.19.	2,000,000	출연금 미교부에 따른 직원급여 지급 등 일반회계 자금 대체	03.29.	2,000,000	출연금 교부에 따른 자금 회수	-		2,385,047	
2013	03.27.	2,000,000	출연금 미교부에 따른 직원급여 지급 등 일반회계 자금 대체	04.22.	2,000,000	출연금 교부에 따른 자금 회수	-		77,928	
	08.28.	8,000,000	이자수입 증대 정기예금 운용(3개월)	11.29.	8,000,000	정기예금 만료에 따른 자금 회수	-			
2014	01.24.	5,000,000	출연금 미교부에 따른 직원급여 지급 등 일반회계 자금 대체	02.11.	5,000,000	출연금 교부에 따른 자금 회수	-		2,204,128	
	03.06.	8,000,000	이자수입 증대 정기예금 운용(3개월)	06.10.	8,000,000	정기예금 만료에 따른 자금 회수	-			
2015	01.13.	5,000,000	출연금 미교부에 따른 직원급여 지급 등 일반회계 자금 대체	01.28.	5,000,000	출연금 교부에 따른 자금 회수	-		1,166,497	
	01.23.	2,000,000	출연금 미교부에 따른 직원급여 지급 등 일반회계 자금 대체	01.28.	2,000,000	출연금 교부에 따른 자금 회수	-		2,359,239	
	04.09.	8,000,000	이자수입 증대 정기예금 운용(3개월)	07.09.	8,000,000	정기예금 만료에 따른 자금 회수	-			
	04.24.	2,000,000	출연금 미교부에 따른 직원급여 지급 등 일반회계 자금 대체	05.04.	2,000,000	출연금 교부에 따른 자금 회수	-		2,258,963	
	12.30.	2,694,167	통상임금 청구소송 패소 지급분	-	-	-	2,694,197	통상임금 패소분 지급		통상임금 사용분 미 회수
	12.30.	301,261	사무소 수입금 미 송금에 따른 자금 부족분 대체	12.31.	301,261	사무소 수입금 송금에 따른 자금 회수				
2016	04.04.	7,000,000	이자수입 증대 정기예금 운용(3개월)	07.04.	5,275,191	정기예금 만료에 따른 자금 회수	1,724,809	임금피크제 대상 퇴직연 금 가입		
	07.06.	4,000,000	이자수입 증대 정기예금 운용(2개월)				4,000,000			정기예금 미 해지

※ 2010년 이후 발생한 정기예금운용 이자 총 수입 170,209천 원 및 퇴직급여 충당금 통장이자 424,062천 원은 퇴직급여충당금
적립통장으로 즉시 적립하지 않고 매 회계연도 중 자체수입으로 계상 후 당해연도 결산 잉여금 잔액과 합산하여 퇴직
급여 충당금으로 재적립

- 「근로자 퇴직급여 보장법」은 근로자의 안정적인 노후 생활을 보장하기 위하여 퇴직급여제도를 운용하도록 하고 있으며, 동법 제9조(퇴직금의 지급) 및 제12조(퇴직급여 등의 우선변제)에 의거 근로자가 퇴직한 경우 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 우선 지급하여야 하므로 퇴직급여로 적립된 총당금은 적절하게 관리하여야 함
- △△△에서는 근로자퇴직급여 보장법에 따라 퇴직급여제도를 운영하고 있으며 동 제도에 따라 결산잉여금 전액을 자연공원법 및 공단 회계규칙, 예산 및 기금운용계획 집행지침에 의거 퇴직급여 총당금으로 적립하여 운영하고 있음

※ 퇴직급여 총당금 적립 관련 근거(각 호의 순위에 따라 처리)

☐ 자연공원법 제66조(잉여금의 처리)

1. 이월손실금의 보전(補填)
2. 대통령령으로 정하는 바에 따른 사업 준비금에 적립
3. 국고에 납입

☐ 공단 회계규정 제158조(잉여금의 처분)

1. 이월손실금의 보전
2. 사업 준비금의 적립
3. 국고에의 납입

☐ 예산 및 기금운용계획 집행지침(기재부)

퇴직급여총당금 부족기관은 결산잉여금 발생 시 퇴직급여총당금에 최소한 70%이상을 적립
(퇴직급여총당금 부족분이 결산잉여금의 70%이하인 기관은 부족분만 적립)

- 그러나 적립된 퇴직급여 총당금의 경우 퇴직자 발생 시 필요한 실소요액 외에는 사용하지 않도록 관리하여야 함에도, 연도중 일반회계 자금 미교부에 따른 자금운용 대체, 자금운용 이자수익확대를 위한 단기 금융상품 예치 등으로 퇴직급여 적립금을 부적절하게 사용하였음
- 또한, 통상임금 소송패소에 따라 직원에게 지급해야 할 2,694백만원의 자금소요가 발생함에 따라 관련예산 미편성 및 자금 부족 등의 사유로 「퇴직급여총당금 전용 및 차입계획(안), △△△-9146호(2015. 12.30.호)」을 수립 한 후, 부족한 자금을 퇴직급여 총당금에서 전용하여 지급하였으나, 전용한 2,694백만원을 퇴직급여 총당금 통장으로 입금하지 않은 사실이 있음
- 아울러, 2016년 4월 이자수익 증대를 위한 3개월 만기 정기예금으로 7,000백만원을 운용한 후, 7월 4일 정기예금 만기 시에는 해지된 금액을 전액 퇴직급여총당금으로 입금한 후 퇴직금에 필요한 금액만큼 지급하여야 함에도, 해당 절차를 거치지 않고 퇴직연금 대상자 23명(1~2급 15명, 3급이하 8명)에게 소요되는 3,141백만원 중 예산에서 집행 한 1,146백만원을 제외한 1,725백만원을 바로 상계하여 퇴직연금 가입금액으로 집행하였음

- 또한, 퇴직연금을 운용할 경우 전 직원대상으로 운용하여야 함에도 임금피크제 대상 직원들만을 대상으로 운용하는 등 퇴직급여충당금 운용을 부적절하게 하고 있는 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 징계 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△】

- 퇴직충당금을 특별한 사유나 관계인 동의없이 입·출금하여 통장의 흐름을 잘 알 수 없고 회계연도 잔액도 맞지 않으며, 임금피크제는 전체조직원의 채무현액이 존재할 때 전원의 동의를 얻어 임금피크제 대상자의 퇴직연금제를 실시해야 함에도 불구하고 추진하여 퇴직충당금의 손실을 안겨준 점, 또한 5년 동안 통장관리를 하면서 자금의 이동을 명확하게 소명하지 못한 사실이 있어,
- 위 ③번, ④번, ⑤번 지적사항과 관련 일반직 ○급(△△△△) ○○○에 대하여 신분상 경징계 조치, 관련 업무 담당자(○급 ○○○, ○급 ○○○, ○급 ○○○, ○급 ○○○, ○급 ○○○, ○급 ○○○, ○급 ○○○, ○급 ○○○, ○급 ○○○)에 대하여 신분상 주의 조치 요구

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	△△△△	△△△	신분상 경징계	
일반직 ○급	○○○	△△△△	◆◆◆	신분상 주의	
일반직 ○급	○○○	△△△△	▶▶▶▶▶	신분상 주의	
일반직 ○급	○○○	△△△△	△△△	신분상 주의	
일반직 ○급	○○○	회계, 결산	☒☒☒☒☒	신분상 주의	
일반직 ○급	○○○	회계, 결산	△△△	신분상 주의	
일반직 ○급	○○○	회계, 결산	ⓂⓂⓂ	신분상 주의	
일반직 ○급	○○○	보수, 임피제	△△△△△	신분상 주의	
일반직 ○급	○○○	보수, 임피제	△△△△△	신분상 주의	
일반직 ○급	○○○	지출	△△△	신분상 주의	
일반직 ○급	○○○	보수, 퇴직금	△△△	신분상 주의	

○ 행정상 권고 (장기조치 : 3개월 이내) 【△△△】

- 통상임금 청구소송 패소에 따라 퇴직급여충당금에서 활용한 2,694백만원에 대한 해소방안 마련 및 퇴직급여충당금 운용관리에 대한 종합적인 계획을 수립